

Concorsi
per **INFORMATICI**
nella **PUBBLICA**
AMMINISTRAZIONE
ENTI LOCALI
e **AMMINISTRAZIONI CENTRALI**

TEORIA e QUIZ

Copyright © 2024

Simone S.p.A.

Riviera di Chiaia, n. 256
80121 Napoli

www.simone.it

Titolo, metodologie, contenuti e diritti sono riservati.

Vietata ogni forma di riproduzione se non autorizzata dall'Editore.

328/5 | Concorsi Informatici nella Pubblica amministrazione

 **curvilinee**

Art director | **Gianfranco De Angelis**

Responsabili grafici di fotocomposizione | **Bianca Pierro** e **Marco Esposito**

Coordinatrice di fotocomposizione | **Iole Reale**

Hanno collaborato alla realizzazione del volume:

Giovanna Basile e **Olimpia del Vecchio**

Hanno collaborato alla realizzazione dell'edizione precedente i dottori:

Alessio Caiaffa, Jamyra Calafiore, Antonio De Rosa, Biagio De Rosa, Claudia De Rosa, Beatrice Locorotolo, Giuseppe Milano, Beatrice Locorotolo, Umberto Marone

La Parte I è dell'ingegnere **Antonio Iacono**

Per tutte le informazioni su questo e altri concorsi visita:



il blog Simone Concorsi (www.simoneconcorsi.it)



la nostra pagina Facebook (www.facebook.com/SimoneConcorsi)

il gruppo FB Simone Concorsi (www.facebook.com/groups/SimoneConcorsi/)



il profilo Instagram [simoneconcorsi.it](https://www.instagram.com/simoneconcorsi.it)



il profilo Instagram [edizionisimone](https://www.instagram.com/edizionisimone)



canale Telegram (https://t.me/EdizioniSimone_Concorsi)



il profilo Twitter [Edizioni Simone](https://twitter.com/EdizioniSimone)



per info contattaci su WhatsApp al 366 65 99 985



il profilo TikTok (www.tiktok.com/@edizionisimone)

La pubblicazione di questo volume, pur curato con scrupolosa attenzione dagli Autori e dalla redazione, non comporta alcuna assunzione di responsabilità da parte degli stessi e della Casa editrice per eventuali errori, incongruenze o difformità dai contenuti delle prove effettivamente somministrate in sede di concorso.

Tuttavia per continuare a migliorare la qualità delle sue pubblicazioni e renderle sempre più mirate alle esigenze dei lettori, la Edizioni Simone sarà lieta di ricevere segnalazioni o osservazioni all'indirizzo info@simone.it

Questo volume è stato stampato nel mese di aprile 2024 presso:

PL PRINT s.r.l.

Via Don Minzoni, n. 302 - Cercola (NA)

PREMESSA

Il manuale **Concorsi Informatici nella Pubblica amministrazione** è indirizzato a coloro che intendono prepararsi ai concorsi banditi da *Ministeri, Regioni, Comuni e altri enti pubblici*, per i profili di **Istruttore informatico** e **Istruttore direttivo informatico**.

Questa terza edizione del libro, completamente rivisitata e **ancor più aderente ai bandi di concorso**, tratta di tutte le materie generalmente richieste nei bandi ed è stata ampliata con argomenti tecnici e di attualità (come la *Cybersecurity*, la comunicazione in rete e la gestione dei big data).

Il manuale, utile per la preparazione delle **prove preselettive, scritte e orali**, contiene in particolare la **trattazione teorica aggiornata** e i relativi **test a risposta multipla** delle seguenti materie:

- Parte I – *Informatica avanzata*;
- Parte II – *Office automation*;
- Parte III – *Elementi di diritto costituzionale*;
- Parte IV – *Elementi di diritto amministrativo*;
- Parte V – *Informatizzazione nella P.A.*;
- Parte VI – *Elementi di ordinamento degli enti locali*;
- Parte VII – *Reati contro la Pubblica amministrazione*;
- Parte VIII – *Questionari*;
- *Inglese (Online)*.

Il testo, come di consueto per le Edizioni Simone, tiene conto delle **ultime novità normative** come il **D.Lgs. 48/2024**, che interviene sulla realizzazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica e di adeguamento all'innovazione tecnologica; il **D.L. 19/2024 (Pnrr quater)** che istituisce il **Sistema di portafoglio digitale italiano (IT-Wallet)** e il nuovo **Piano triennale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione 2024-2026** che intende dare maggiore sostegno alle amministrazioni pubbliche nel cammino di sviluppo e gestione dei servizi digitali.

Il manuale, inoltre, offre ai lettori numerose *risorse online* come **approfondimenti e espansioni semplificate** delle materie giuridiche, pensate per chi non ha mai studiato diritto.

Infine, grazie al **software**, che comprende **migliaia di quiz**, sarà possibile esercitarsi con infinite simulazioni in vista delle prove d'esame.

Parte I

Informatica avanzata

Capitolo 1 Sistemi elaborativi e architetture

1 I sistemi elaborativi.....	Pag.	7
2 Il modello di Von Neumann.....	»	7
3 L'unità centrale di elaborazione (CPU)	»	8
3.1 L'unità di controllo	»	9
3.2 Registri.....	»	9
3.3 L'unità aritmetico-logica.....	»	9
3.4 I sistemi multiprocessore.....	»	10
4 Il clock	»	11
5 Le memorie	»	11
5.1 Caratteristiche principali della memoria	»	12
5.2 Gerarchie di memorie	»	13
5.3 Memoria centrale	»	14
5.4 La memoria di massa	»	18
6 I bus	»	21
7 Interfacce, slot e connettori	»	21
7.1 Interfacce	»	21
7.2 Slot e connettori interni	»	22
7.3 Porte e connettori esterni	»	22
7.4 Interfacce e connettori con le memorie di massa.....	»	22
8 Le periferiche	»	23
8.1 Il monitor	»	23
8.2 Stampanti	»	23
8.3 Modem.....	»	23
9 La scheda madre.....	»	23
9.1 Microprocessori e coprocessori	»	24
10 Indicatori delle prestazioni di un sistema informatico	»	25
11 Linguaggio macchina ed assembly.....	»	26
12 Architettura dei processori.....	»	27
12.1 Architetture RISC e CISC	»	27
12.2 Tassonomia di Flynn.....	»	28
12.3 Architetture multiprocessore	»	28
13 Classificazione dei sistemi informatici	»	29
13.1 Personal computer	»	29
13.2 Workstation.....	»	29
13.3 Minicalcolatori	»	30
13.4 Server	»	30
13.5 Mainframe.....	»	30
13.6 Supercalcolatori	»	31

Capitolo 2 Trasmissione dati

1 Informazione e codifica	»	32
1.1 Misura dell'informazione	»	32
1.2 Codifica	»	32
1.3 Codifica analogica e codifica digitale.....	»	33
1.4 Trasformazione di una grandezza analogica in una grandezza digitale	»	34

2	Modalità di trasmissione dell'informazione.....	Pag.	34
2.1	Trasmissione seriale e parallela	»	35
2.2	Trasmissione sincrona e asincrona	»	35
2.3	Standard di comunicazione.....	»	35
3	Mezzi di trasmissione.....	»	36
3.1	Mezzi di trasmissione guidati	»	36
3.2	Mezzi di trasmissione non guidati	»	38
3.3	Onde elettromagnetiche.....	»	38
4	Disturbi ed errori di trasmissione.....	»	39
4.1	Riconoscimento dell'errore	»	39
4.2	Controllo di ridondanza (redundancy check)	»	40
5	Comunicazioni in rete.....	»	40
5.1	Reti di elaboratori.....	»	41
5.2	Collegamenti punto-punto e multipunto	»	42
6	Topologie di rete	»	42
6.1	Topologia a bus	»	42
6.2	Topologia ad anello.....	»	43
6.3	Configurazione a stella	»	44
7	Strategie di trasmissione.....	»	45
8	Strategie di trasporto.....	»	46
8.1	Commutazione di circuito	»	46
8.2	Commutazione di pacchetto	»	47
8.3	Frame relay.....	»	47
8.4	Asynchronous Transfer Mode	»	48
8.5	La Tecnologia ADSL	»	48
9	Organizzazioni logiche di rete	»	49
9.1	Architettura peer-to-peer.....	»	49
9.2	Architettura client-server.....	»	50

Capitolo 3 Sistemi operativi

1	Il sistema operativo di un PC.....	»	52
1.1	Processi e Threads.....	»	53
1.2	Interrupt ed Eccezioni	»	54
1.3	Dispositivi di I/O	»	55
1.4	Programmazione Concorrente.....	»	55
2	Architettura dei Sistemi Operativi.....	»	56
2.1	MS-DOS	»	56
3	Windows	»	60
3.1	Icone ed operazioni.....	»	62
3.2	Finestre	»	63
3.3	Organizzazione dei dati sulle memorie di un computer	»	66
3.4	Principali caratteristiche e proprietà di cartelle e file	»	68
3.5	Tipologie di file.....	»	69
3.6	Selezione ed eliminazione di file.....	»	71
3.7	Partizioni di memoria ausiliaria	»	71
3.8	Reti locali: strumenti, regole e protocolli.....	»	72
3.9	Realizzazione di reti locali e comandi principali di rete	»	74
3.10	Condivisione di cartelle in rete.....	»	75
4	Linux	»	76
4.1	Distribuzioni	»	76
4.2	Linux e Windows: confronti e ambiente grafico DE	»	78
4.3	Componenti fondamentali di Linux	»	80

4.4	Permessi di accesso a file o a directory.....	Pag.	82
4.5	Principali comandi della shell BASH	»	83
4.6	Comandi su file e directory.....	»	84
4.7	Comandi per gestire formati di compressione	»	88
4.8	Visualizzazione delle informazioni di sistema	»	89
4.9	Il comando sudo.....	»	89
4.10	Gestione utenti	»	90

Capitolo 4 Principi di programmazione

1	Introduzione alla programmazione	»	92
1.1	Ciclo di sviluppo	»	93
1.2	Elementi base della programmazione	»	94
1.3	Classi di istruzioni di un programma.....	»	95
1.4	Istruzioni di ingresso-uscita.....	»	96
1.5	Istruzioni di calcolo	»	97
1.6	Istruzioni di trasferimento	»	97
1.7	Istruzioni logiche.....	»	98
2	Linguaggi e paradigmi di programmazione	»	98
2.1	Linguaggi di programmazione	»	98
2.2	Paradigmi di programmazione.....	»	99
2.3	Programmazione strutturata.....	»	101
3	Linguaggi di alto livello	»	102
3.1	C++	»	102
3.2	Python.....	»	103
3.3	Java.....	»	104
4	Assembly	»	106
5	Il linguaggio Javascript.....	»	106
5.1	Primi passi	»	107
5.2	Dichiarazione delle variabili	»	108
5.3	Conversione di tipo	»	109
5.4	Istruzioni di output.....	»	109
5.5	Istruzioni di input	»	110
5.6	Operatori aritmetici ed espressioni.....	»	111
6	Application Programming Interface.....	»	111
6.1	API REST.....	»	112

Capitolo 5 Comunicazione in Rete

1	Internet.....	»	113
1.1	Una rete Globale.....	»	113
1.2	Struttura a livelli.....	»	114
1.3	Trasmissione dati in rete.....	»	116
2	Livello Applicativo.....	»	117
2.1	World Wide Web	»	117
2.2	Protocollo HTTP	»	117
2.3	FTP	»	118
2.4	Servizio di posta elettronica	»	119
2.5	Domain Name System.....	»	119
3	Livello di Trasporto	»	120
3.1	Affidabilità a livello trasporto	»	120
3.2	Multiplexing e Demultiplexing.....	»	120
3.3	Protocollo UDP	»	121
3.4	Protocollo TCP.....	»	122

4	Livello di Rete.....	Pag.	122
4.1	Introduzione.....	»	122
4.2	IP4 e IP6.....	»	123
4.3	Indirizzamento.....	»	124
4.4	Instradamento.....	»	125
4.5	ICMP.....	»	127
5	Livello di Collegamento.....	»	127
5.1	Reti locali.....	»	127
5.2	Reti geografiche.....	»	128
5.3	VLAN.....	»	129

Capitolo 6 Algoritmi e strutture dati

1	Fondamenti di analisi computazionale.....	»	130
1.1	Definizione di algoritmo.....	»	130
1.2	Analisi di un algoritmo.....	»	130
1.3	Crescita delle funzioni e notazioni O , Ω e Θ	»	131
2	Algoritmi di ordinamento.....	»	131
2.1	Insertion Sort.....	»	132
2.2	Merge Sort.....	»	134
3	Strutture astratte di dati.....	»	135
3.1	Lista lineare.....	»	136
3.2	Coda (queue).....	»	137
3.3	Pila (stack).....	»	137
3.4	Array.....	»	138
3.5	Tabella.....	»	139
3.6	Grafo.....	»	139
3.7	Albero.....	»	140
4	Strutture concrete di dati.....	»	141

Capitolo 7 Ingegneria del Software

1	Introduzione.....	»	143
2	Ciclo di vita del software.....	»	143
3	Analisi e specifica dei requisiti.....	»	146
4	Il linguaggio UML.....	»	147
4.1	Use Case Diagram.....	»	148
4.2	Class Diagram.....	»	149
4.3	Modellazione statica.....	»	150
4.4	Sequence Diagrams.....	»	151
4.5	State Chart Diagrams.....	»	153
4.6	Activity Diagrams.....	»	153
5	La qualità del software.....	»	154
6	Progettazione del software.....	»	155
7	Pattern.....	»	156
7.1	Pattern architetturali.....	»	156
7.2	Design Patterns.....	»	158
8	Verifica e Validazione.....	»	158
8.1	Analisi statica e dinamica.....	»	159
8.2	Testing.....	»	159
9	Manutenzione.....	»	161
10	Metodologie Agili.....	»	162
11	Linee Guida AgiD.....	»	163

Capitolo 8 Strutture informative e Database

1	Dati e Strutture Informative	Pag.	164
2	Basi di dati	»	165
2.1	Il modello relazionale	»	166
2.2	Relazioni tra tabelle	»	167
2.3	Vincoli intrarelazionali	»	168
2.4	La chiave primaria	»	168
2.5	Chiavi esterne, superchiave e relazioni tra tabelle	»	169
2.6	Vincoli di integrità referenziale	»	170
2.7	Tipi di relazioni tra tabelle	»	170
2.8	Interrogare un database	»	171
2.9	Operatori relazionali	»	171
2.10	Progettare un database	»	175
2.11	Progettazione concettuale: il modello E-R	»	175
2.12	Progettazione logica	»	176
2.13	La progettazione fisica	»	178
2.14	Gli strumenti case per la progettazione	»	178
2.15	L'architettura 3-tier (a tre strati/livelli)	»	178
2.16	LAMP, WAMP, XAMPP, EASYPHP	»	179
2.17	Comunicare con un database	»	180
3	Un linguaggio per database: SQL	»	181
3.1	Principali comandi DDL	»	181
3.2	Comandi DML	»	186
3.3	Semplici estrazioni dati	»	188
3.4	Estrazione di dati con funzioni di aggregazione	»	190
3.5	Operazioni di giunzione	»	192
3.6	Principali comandi DCL	»	197

Capitolo 9 Gestione dei Big Data

1	I Big Data	»	199
2	Definizione di Big Data	»	199
2.1	Le 5V dei Big Data	»	200
3	Dati strutturati, semi-strutturati e non strutturati	»	201
3.1	IoT e Big Data	»	202
4	Panoramica delle tecnologie dei Big Data	»	202
4.1	Relational Database Management System (RDBMS)	»	202
4.2	Database non relazionali (NoSQL)	»	204
4.3	MongoDB	»	205
5	Apache Hadoop	»	205
5.1	I moduli di Apache Hadoop	»	206
6	Apache Spark	»	208
6.1	Componenti di Apache Spark	»	208
6.2	Caratteristiche principali di Apache Spark	»	208
7	Data Science e Data Analysis	»	209
8	Big data e GDPR	»	210

Capitolo 10 Cybersecurity

1	La sicurezza informatica	»	212
1.1	Le discipline della Cybersecurity	»	212
1.2	Concetti generali	»	212

2	Network Security	Pag.	213
2.1	Un attacco in rete	»	213
2.2	La sicurezza nelle reti Wireless	»	214
2.3	La sicurezza IP	»	215
2.4	La sicurezza al livello trasporto	»	217
2.5	Firewall e IDS	»	219
3	Software Security	»	220
3.1	Buffer Overflow	»	221
3.2	Bugs di memoria	»	222
3.3	Sicurezza del web	»	223
3.4	Fuzzing	»	226
3.5	Analisi statica e dinamica	»	227
3.6	Ciclo di sviluppo sicuro	»	228
3.7	L'analisi del malware	»	229
4	Secure System Design	»	231
4.1	Gestione del rischio	»	231
4.2	Crittografia	»	232
4.3	Controllo degli accessi	»	234
4.4	Business Continuity e Disaster Recovery	»	237
I servizi ICT			<i>online</i>

Parte II Office automation

Capitolo 1 Word processor

1	Office automation e Microsoft Office	»	241
2	Editor di testi e word processor	»	241
3	L'interfaccia di Microsoft Word	»	241
4	Creare un nuovo documento	»	246
5	Salvare un documento	»	247
5.1	Salvare un documento in particolari formati o come modello	»	248
6	Le modalità di visualizzazione e lo Zoom	»	249
7	La selezione del testo	»	250
8	Copiare e incollare	»	251
9	La formattazione	»	252
10	La modifica del carattere	»	252
11	L'allineamento e l'interlinea	»	253
12	La copia della formattazione	»	254
13	I rientri: cenni preliminari	»	255
14	I rientri di paragrafo	»	255
15	I rientri di prima riga	»	256
16	Gli elenchi	»	257
17	Le tabelle	»	258
18	Inserire i numeri di pagina	»	260
19	Il controllo ortografico	»	261
20	La stampa dei documenti	»	262

Capitolo 2 Foglio elettronico

1	L'interfaccia di Excel.....	Pag. 265
2	Alcuni concetti di base.....	» 265
2.1	Dati e Relazioni.....	» 265
2.2	Ricalcolo.....	» 266
2.3	Modelli.....	» 266
2.4	I componenti di una cartella di lavoro.....	» 266
3	L'interfaccia di Microsoft Excel.....	» 267
3.1	Barra del titolo della cartella di lavoro.....	» 268
3.2	La Barra multifunzione e le schede.....	» 268
3.3	La Barra di accesso rapido.....	» 268
3.4	La Barra di stato.....	» 269
3.5	Barre di scorrimento.....	» 269
3.6	Cella attiva.....	» 269
3.7	Schede dei fogli di lavoro.....	» 269
3.8	La cartella di lavoro.....	» 270
4	Aprire e chiudere Microsoft Excel e fogli elettronici.....	» 270
5	Creare una nuova cartella di lavoro.....	» 274
6	Salvare una cartella di lavoro.....	» 275
7	Inserire testo, numeri e date nelle celle.....	» 276
8	Modificare i contenuti di una cella.....	» 278
9	Ordinare i dati.....	» 278
10	Fogli di lavoro.....	» 281
10.1	Inserire ed eliminare righe e colonne.....	» 281
10.2	Inserire ed eliminare un foglio di lavoro; spostarsi tra diversi fogli.....	» 282
10.3	Rinominare, copiare e spostare un foglio di lavoro.....	» 283
11	Formule e funzioni.....	» 285
11.1	Formule personalizzate e best practices.....	» 285
11.2	Riconoscere e capire i più comuni errori nelle formule.....	» 286
11.3	Riferimenti relativi e assoluti.....	» 287
11.4	Funzioni.....	» 289
11.5	Usare le funzioni Somma, Media, Minimo, Massimo, Conteggio, Conteggio celle non vuote e Arrotondamento.....	» 291
11.6	La funzione SE.....	» 294
12	Formattazione delle celle.....	» 296
13	I grafici.....	» 299
13.1	Istogrammi.....	» 299
13.2	Grafici lineari.....	» 299
13.3	Grafici a torta.....	» 300
14	La creazione dei grafici.....	» 300

Capitolo 3 Presentazioni elettroniche

1	L'importanza delle immagini nella comunicazione.....	» 303
2	Realizzare una presentazione.....	» 304
3	Le diapositive.....	» 308
4	Come inserire il testo in una slide.....	» 309
5	Creare un grafico.....	» 312
6	Gli organigrammi.....	» 313
7	Inserire e manipolare le immagini.....	» 316
8	Inserire e manipolare forme.....	» 318
9	Passare da una diapositiva all'altra.....	» 319
10	Effetti di animazione.....	» 321

11	Le note.....	Pag.	324
12	La presentazione.....	»	324

Capitolo 4 Posta elettronica

1	Cenni preliminari sulla posta elettronica.....	»	326
2	I destinatari della posta elettronica: tipologie.....	»	326
3	I «pericoli» della posta elettronica.....	»	327
4	Primi passi con la posta elettronica: Google Mail.....	»	328
5	Creare un messaggio di posta elettronica.....	»	329
6	Allegare un file ad un messaggio di posta elettronica.....	»	330
7	Inviare il messaggio.....	»	331
8	Gestire la posta in arrivo.....	»	332
9	Gestire gli allegati.....	»	332
10	Gestione dei contatti e delle liste di distribuzione.....	»	333
11	Gestione dello spam.....	»	336
12	Microsoft Outlook.....	»	336
12.1	Funzionalità di base.....	»	336
12.2	Funzionalità avanzate.....	»	339
12.3	Altre soluzioni per la produttività.....	»	342

Capitolo 5 Database

1	I database: alcuni concetti essenziali.....	»	344
2	Microsoft Access.....	»	344
3	Avvio del programma.....	»	345
4	Tabelle.....	»	346
5	Eliminare record e oggetti.....	»	346
6	Tipi di dati.....	»	347
7	Ordinamento e Filtri.....	»	349
8	Query.....	»	349
9	Estrarre dati da tabelle correlate.....	»	350
10	La finestra relazioni.....	»	352
11	Maschere.....	»	352
12	Report.....	»	354
13	Macro.....	»	355
14	Stampa.....	»	355
15	Importazione ed esportazione dati.....	»	356

La collaborazione online.....	online
--------------------------------------	---------------

Parte III Elementi di diritto costituzionale

Capitolo 1 L'ordinamento giuridico e lo Stato

1	Il diritto della Costituzione e la norma giuridica.....	»	359
2	Lo Stato: nozione ed elementi costitutivi.....	»	359
2.1	Il popolo e la cittadinanza.....	»	359
2.2	Il territorio.....	»	360
2.3	La sovranità.....	»	360
3	L'Italia e la Comunità internazionale.....	»	360

4 L'Italia e l'Unione europea.....	Pag. 361
5 Forme di Stato.....	» 361
6 Forme di governo.....	» 362

Capitolo 2 Le fonti del diritto

1 Le fonti del diritto	» 363
2 Le fonti dell'ordinamento italiano	» 363
3 La Costituzione, le leggi di revisione costituzionale e le altre leggi costituzionali.....	» 363
3.1 Leggi di revisione costituzionale e altre leggi costituzionali.....	» 364
4 Fonti dell'Unione europea e internazionali.....	» 364
5 Le leggi ordinarie	» 365
6 Gli atti aventi forza di legge	» 365
6.1 I decreti legislativi	» 365
6.2 I decreti-legge.....	» 366
7 Il referendum abrogativo.....	» 366
8 Fonti secondarie	» 366
9 La consuetudine.....	» 366

Capitolo 3 I diritti e i doveri dei cittadini

1 I principi fondamentali	» 367
1.1 Il principio democratico.....	» 367
1.2 Il principio personalista	» 367
1.3 Il principio di uguaglianza	» 367
1.4 Il principio lavorista	» 368
1.5 Il principio autonomista	» 368
1.6 La tutela delle minoranze linguistiche.....	» 368
1.7 Il principio pattizio	» 368
1.8 Il principio culturale e ambientalista	» 369
1.9 Il principio internazionalista.....	» 369
1.10 Il principio pacifista	» 370
2 I rapporti civili	» 370
2.1 La libertà personale	» 370
2.2 La libertà di domicilio	» 370
2.3 La libertà e la segretezza della corrispondenza.....	» 371
2.4 La libertà di circolazione e di soggiorno	» 371
2.5 La libertà di riunione.....	» 371
2.6 La libertà di associazione	» 371
2.7 La libertà religiosa.....	» 372
2.8 La libertà di manifestazione del pensiero.....	» 372
3 I rapporti etico-sociali.....	» 372
3.1 La tutela della famiglia	» 372
3.2 La cultura e la scuola	» 373
3.3 La tutela della salute.....	» 373
4 I rapporti economici	» 374
4.1 I diritti sociali dei lavoratori.....	» 374
4.2 La libertà sindacale	» 374
4.3 Il diritto di sciopero	» 375
4.4 La libertà di iniziativa economica.....	» 375
4.5 La proprietà	» 375
5 I rapporti politici	» 375
5.1 Elettorado attivo e passivo	» 375
5.2 I partiti politici	» 376

5.3 Il diritto di petizione popolare	Pag.	376
5.4 La parità di accesso alle cariche elettive	»	377
6 I doveri inderogabili	»	377
6.1 La difesa della Patria	»	377
6.2 La partecipazione alle spese dello Stato	»	378
6.3 Il dovere di fedeltà alla Repubblica	»	378

Capitolo 4 L'ordinamento della Repubblica

1 Il Parlamento	»	379
1.1 Le funzioni del Parlamento	»	379
2 Il procedimento legislativo per le leggi ordinarie	»	380
2.1 Iniziativa	»	380
2.2 Approvazione	»	380
2.3 Promulgazione	»	381
2.4 Visto del Guardasigilli	»	381
2.5 Pubblicazione ed entrata in vigore	»	381
3 Il procedimento legislativo per le leggi costituzionali	»	382
4 Il Presidente della Repubblica	»	382
4.1 Le funzioni del Presidente della Repubblica	»	383
4.2 I reati di alto tradimento e di attentato alla Costituzione	»	384
5 Il Governo	»	385
5.1 Formazione e vicende del Governo	»	385
5.2 Il Presidente del Consiglio dei Ministri e i singoli Ministri	»	386
5.3 Il Consiglio dei Ministri	»	387
5.4 Comitati di Ministri e Comitati interministeriali	»	388
6 Funzioni del Governo	»	388
7 La Magistratura	»	388
7.1 La giurisdizione	»	388
7.2 Principi costituzionali in materia di giurisdizione	»	389
8 La Corte costituzionale	»	390
8.1 Funzione e composizione	»	390
8.2 Il sindacato di legittimità delle leggi	»	390
8.3 Il procedimento per il sindacato di costituzionalità delle leggi	»	391
8.4 Altre funzioni della Corte	»	391
8.5 Le decisioni della Corte e i loro effetti	»	391
9 Gli organi di rilievo costituzionale	»	392
9.1 Il CNEL	»	392
9.2 La Corte dei conti	»	392
9.3 Il Consiglio di Stato	»	392
9.4 Il Consiglio Superiore della Magistratura	»	393
9.5 Il Consiglio supremo di Difesa	»	393

Capitolo 5 L'articolazione territoriale della Repubblica: le Regioni

1 Gli enti territoriali nella Costituzione e il principio di sussidiarietà	»	394
2 Le Regioni	»	394
3 Il regionalismo differenziato	»	395
4 La potestà legislativa delle Regioni	»	395
5 Il potere regolamentare	»	396
6 L'autonomia finanziaria e patrimoniale delle Regioni	»	397
7 Organi di governo della Regione	»	397
7.1 Il Consiglio regionale	»	397

7.2 La Giunta regionale	Pag. 398
7.3 Il Presidente della Regione	» 398
8 Scioglimento del Consiglio e rimozione del Presidente della Regione.....	» 398
9 Rapporti con lo Stato, gli enti locali e l'UE	» 399
10 I poteri sostitutivi dello Stato	» 400
11 Procedure per le modifiche territoriali	» 400

Parte IV

Elementi di diritto amministrativo

Capitolo 1 Il diritto amministrativo e le sue fonti

1 I caratteri del diritto amministrativo	» 403
2 La distinzione tra funzione politica e funzione amministrativa	» 403
3 La pubblica amministrazione.....	» 404
4 Le fonti del diritto amministrativo	» 405
4.1 I regolamenti	» 405
4.2 Le ordinanze	» 406
4.3 Gli Statuti degli enti pubblici	» 406
5 Norme interne, circolari e prassi amministrativa.....	» 406

Capitolo 2 L'organizzazione amministrativa e gli enti pubblici

1 Il pluralismo della P.A. e l'organizzazione amministrativa italiana	» 408
2 L'apparato amministrativo centrale	» 409
2.1 Il Governo e l'organizzazione per Ministeri	» 409
2.2 Le Agenzie e le aziende autonome	» 409
2.3 Organi consultivi	» 409
3 L'organizzazione periferica dello Stato.....	» 410
4 Gli enti pubblici	» 411
4.1 Caratteri.....	» 411
4.2 Classificazioni.....	» 411
5 Gli enti pubblici autarchici	» 412
6 Gli enti pubblici economici.....	» 413
7 Le società partecipate	» 413
8 La struttura degli enti pubblici: organi e uffici	» 414
8.1 Rapporto organico e rapporto di servizio	» 414
8.2 Rapporti interorganici.....	» 414
9 La competenza.....	» 415
9.1 Nozione e tipologie	» 415
9.2 Il trasferimento dell'esercizio della competenza.....	» 416
9.3 Il difetto di competenza	» 416
9.4 Il funzionario di fatto.....	» 416
10 Le autorità amministrative indipendenti	» 417
10.1 I poteri	» 417
10.2 Le autorità amministrative nel nostro ordinamento	» 418

Capitolo 3 Le situazioni giuridiche soggettive

1 Definizione e tipologie.....	» 419
2 Il diritto soggettivo.....	» 419
3 L'interesse legittimo	» 420
3.1 Distinzione tra diritti soggettivi e interessi legittimi	» 420

4 Interessi diffusi e collettivi.....	Pag.	421
5 Le situazioni giuridiche soggettive passive	»	421

Capitolo 4 L'attività della P.A.: atti e provvedimenti amministrativi

1 L'attività amministrativa	»	422
2 Attività discrezionale	»	422
2.1 La discrezionalità amministrativa	»	422
2.2 Discrezionalità tecnica e discrezionalità mista.....	»	423
2.3 Discrezionalità e merito	»	423
3 I principi che regolano l'attività amministrativa	»	423
4 Atti e provvedimenti amministrativi.....	»	424
4.1 I caratteri del provvedimento amministrativo.....	»	425
5 Gli elementi dell'atto amministrativo.....	»	426
5.1 Gli elementi essenziali	»	426
5.2 Gli elementi accidentali	»	427
6 La struttura dell'atto amministrativo e la motivazione	»	427
6.1 Le parti dell'atto	»	427
6.2 La motivazione del provvedimento amministrativo	»	428
7 I requisiti di legittimità e di efficacia dell'atto amministrativo	»	429
8 Il silenzio amministrativo	»	429
9 Le principali tipologie di provvedimenti amministrativi	»	430
9.1 Le autorizzazioni	»	430
9.2 Le concessioni	»	431
9.3 Gli ordini	»	431
9.4 Gli atti ablatori e l'espropriazione	»	432
9.5 I provvedimenti sanzionatori	»	433
10 Atti amministrativi diversi dai provvedimenti.....	»	433
11 Invalidità del provvedimento amministrativo.....	»	433
11.1 La nullità.....	»	433
11.2 L'annullabilità e i vizi di legittimità	»	434
11.3 L'inopportunità e i vizi di merito	»	436
12 Il potere di riesame e gli atti di ritiro.....	»	436
12.1 L'annullamento d'ufficio	»	436
12.2 La revoca	»	437
13 Il riesame dell'atto amministrativo con effetti conservativi.....	»	437
14 Il sistema dei controlli	»	438
14.1 I controlli amministrativi.....	»	438
14.2 I controlli sugli atti.....	»	439
14.3 I controlli sugli organi e sugli enti	»	439
14.4 I controlli sull'attività e i controlli interni	»	440
14.5 I controlli esterni e il ruolo della Corte dei conti	»	440

Capitolo 5 Il procedimento amministrativo (L. 241/1990)

1 Il procedimento amministrativo	»	442
2 Le fasi del procedimento	»	443
3 I termini di conclusione del procedimento.....	»	444
3.1 I termini stabiliti dal legislatore.....	»	444
3.2 La mancata conclusione del procedimento nei termini	»	445
4 Il responsabile del procedimento	»	445
5 La partecipazione al procedimento	»	446
5.1 La comunicazione di avvio del procedimento	»	447
5.2 Altre norme previste per partecipare al procedimento.....	»	448

6 La semplificazione dell'azione amministrativa.....	Pag. 449
6.1 La conferenza di servizi.....	» 449
6.2 Gli accordi.....	» 449
6.3 Il silenzio assenso.....	» 450
6.4 La segnalazione certificata di inizio attività, SCIA.....	» 451

Capitolo 6 Il diritto di accesso ai documenti amministrativi e l'accesso civico

1 Il diritto di accesso (artt. 22 e ss. L. 241/1990).....	» 452
2 Esclusione e garanzie.....	» 452
3 Modalità di esercizio e potere di differimento.....	» 453
4 La tutela del diritto di accesso.....	» 454
5 L'accesso civico (D.Lgs. 33/2013).....	» 455
6 Gli uffici per le relazioni con il pubblico.....	» 455

Capitolo 7 Anticorruzione (L. 190/2012) e trasparenza (D.Lgs. 33/2013)

1 Gli interventi legislativi in materia di anticorruzione e trasparenza: la L. 190/2012.....	» 456
2 Gli attori dell'anticorruzione e trasparenza.....	» 457
3 Il sistema dei Piani anticorruzione.....	» 458
4 Il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO).....	» 458
5 Il sistema della vigilanza e le sanzioni.....	» 459
6 Trasparenza e obblighi di pubblicazione sui siti istituzionali.....	» 460
6.1 Vigilanza e sanzioni.....	» 461

Capitolo 8 Documentazione amministrativa (D.P.R. 445/2000) e dichiarazioni sostitutive

1 Atto e documento: le differenze.....	» 462
2 Il Testo Unico sulla documentazione amministrativa (D.P.R. 445/2000).....	» 463
3 Le certificazioni amministrative.....	» 463
3.1 Il certificato.....	» 463
3.2 Forma e validità del certificato.....	» 463
3.3 Dal certificato alla «decertificazione» nei rapporti tra P.A. e cittadini.....	» 463
4 Il sistema delle dichiarazioni sostitutive.....	» 464
4.1 Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni.....	» 464
4.2 Le dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà.....	» 464
4.3 Le modalità di redazione e presentazione delle dichiarazioni sostitutive.....	» 465
5 L'autenticazione delle sottoscrizioni.....	» 465
6 L'esibizione documentale.....	» 466
7 L'accertamento d'ufficio.....	» 466
7.1 L'accertamento d'ufficio nell'art. 18 della L. 241/1990.....	» 466
7.2 L'accertamento d'ufficio nell'art. 43 del D.P.R. 445/2000.....	» 467

Capitolo 9 La normativa sulla protezione dei dati personali: la privacy

1 Il Regolamento europeo 679/2016 e l'adeguamento nazionale.....	» 468
2 Il Garante per la protezione dei dati personali.....	» 468
3 Il trattamento dei dati personali.....	» 469
3.1 Definizioni, principi e condizioni di liceità.....	» 469
3.2 Il trattamento effettuato da un soggetto pubblico.....	» 470
3.3 Il trattamento di categorie particolari di dati personali.....	» 470
3.4 Il trattamento di dati personali relativi a condanne penali e reati.....	» 471
4 I soggetti coinvolti nel trattamento dei dati personali.....	» 472
4.1 Il titolare dei dati: l'interessato.....	» 472

4.2 Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento	Pag. 473
4.3 Il <i>Data Protection Officer</i> (DPO)	» 475

Capitolo 10 La responsabilità della P.A. e verso la P.A.

1 La responsabilità: concetto e tipi	» 476
2 La responsabilità civile della P.A.	» 476
2.1 L'art. 28 della Cost.	» 476
3 La responsabilità extracontrattuale	» 477
4 La responsabilità contrattuale	» 477
5 La responsabilità precontrattuale	» 478
6 La responsabilità da atto lecito	» 478
7 La responsabilità dei dipendenti pubblici nei confronti della P.A.	» 478
7.1 La responsabilità amministrativo-contabile o responsabilità per danno erariale	» 479
7.2 Il danno erariale	» 479
7.3 Specifiche ipotesi di danno erariale: il danno all'immagine della P.A. e il danno da disservizio	» 480
7.4 Le regole sulla responsabilità per danno erariale	» 480
7.5 La responsabilità penale	» 481

Capitolo 11 La disciplina del pubblico impiego e la responsabilità dei dipendenti pubblici

1 Il rapporto di pubblico impiego: definizione e caratteri	» 482
1.1 I principi costituzionali in materia di lavoro pubblico	» 482
2 Fonti di riferimento	» 482
2.1 Il D.Lgs. 165/2001 e le successive modifiche	» 482
2.2 Oggetto, finalità e ambito di applicazione del D.Lgs. 165/2001	» 483
2.3 Atti di macro e di micro organizzazione	» 484
2.4 I criteri di organizzazione	» 484
2.5 Le fonti individuate dal D.Lgs. 165/2001	» 484
3 La contrattazione collettiva	» 485
3.1 I comparti di contrattazione e le aree dirigenziali	» 485
4 L'accesso ai pubblici uffici	» 486
4.1 Reclutamento del personale	» 486
4.2 La costituzione del rapporto individuale di lavoro e l'orario di lavoro	» 487
4.3 Le assunzioni con forme contrattuali flessibili e gli incarichi con contratto di lavoro autonomo	» 488
5 L'organizzazione del personale	» 488
5.1 L'inquadramento dei pubblici dipendenti	» 488
5.2 Il Piano dei fabbisogni di personale	» 489
5.3 Le mansioni	» 489
5.4 Le progressioni	» 490
6 La dirigenza pubblica	» 490
6.1 Attribuzioni e responsabilità	» 490
6.2 L'accesso alla dirigenza e il conferimento degli incarichi dirigenziali	» 491
7 Doveri del pubblico dipendente	» 491
7.1 Il dovere di esclusività nell'art. 53 del D.Lgs. 165/2001	» 492
8 I Codici di comportamento	» 492
8.1 L'art. 54 del D.Lgs. 165/2001	» 492
8.2 Il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici: D.P.R. 62/2013	» 492
8.3 Vigilanza e responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del Codice	» 495
8.4 La tutela del dipendente che segnala illeciti: il <i>whistleblowing</i>	» 495

9	La responsabilità disciplinare	Pag. 496
9.1	Il sistema disciplinare e sanzionatorio. Il licenziamento disciplinare	» 496
9.2	Il procedimento disciplinare	» 497
10	I diritti del dipendente pubblico	» 498
11	Il ciclo di gestione della <i>performance</i>	» 498
12	Lo svolgimento del rapporto di impiego	» 500
13	L'estinzione del rapporto di impiego	» 501
14	La tutela giurisdizionale	» 502

Capitolo 12 I contratti della pubblica amministrazione

1	Attività contrattuale della P.A. e azione amministrativa	» 503
2	Classificazione dei contratti della P.A.	» 503
3	Il Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 31-3-2023, n. 36)	» 504
3.1	Quadro normativo	» 504
4	Il sistema di <i>governance</i> sui contratti pubblici	» 505
5	I principi generali in materia di contratti pubblici nel Codice 2023	» 505
5.1	Risultato, fiducia e accesso al mercato	» 505
5.2	Gli altri principi del Codice	» 506
6	La digitalizzazione dei contratti pubblici e il ciclo di vita del contratto pubblico	» 508
7	Il principio di trasparenza nel sistema dei contratti pubblici	» 510
7.1	Gli artt. 20 e 28 del Codice	» 510
7.2	Trasparenza e conflitto d'interessi nel sistema dei contratti pubblici	» 510
7.3	La tracciabilità dei flussi finanziari	» 511
8	I contratti pubblici tra settori ordinari e settori speciali	» 511
9	L'ambito di applicazione del Codice	» 512
9.1	Ambito soggettivo e terminologia	» 512
9.2	Ambito oggettivo ed esclusioni	» 512
10	Gli istituti e le clausole comuni nei settori ordinari	» 514
11	I contratti sopra soglia e sotto soglia. La determinazione economica	» 515
12	Il responsabile unico del progetto (RUP)	» 516
13	La fase propedeutica alla gara: programmazione e progettazione	» 517
13.1	La programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi	» 517
13.2	La progettazione	» 518
14	La qualificazione e l'aggregazione delle stazioni appaltanti	» 519
15	L'affidamento di un contratto pubblico	» 521
16	La procedura di evidenza pubblica	» 521
16.1	Le fasi	» 521
16.2	Documenti di gara e indizione	» 522
16.3	Procedure di scelta del contraente	» 522
16.4	La selezione delle offerte e i criteri di aggiudicazione	» 525
16.5	I soggetti partecipanti e i requisiti per partecipare a una gara	» 526
16.6	La scelta del contraente: presentazione dell'offerta e offerte anomale	» 528
16.7	Il soccorso istruttorio	» 529
16.8	L'aggiudicazione	» 529
16.9	La stipulazione del contratto e la sua approvazione	» 529
17	L'esecuzione del contratto	» 530
17.1	Il subappalto	» 531
18	I contratti sotto soglia	» 531
19	Gli acquisti centralizzati e le convenzioni quadro	» 532
19.1	Gli acquisti centralizzati e i relativi strumenti	» 532
19.2	Il Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA)	» 533
19.3	Le convenzioni quadro	» 534

Capitolo 13 I beni pubblici

1 I beni pubblici	Pag. 535
2 I beni demaniali	» 535
2.1 Demanio necessario	» 535
2.2 Demanio accidentale (o eventuale)	» 536
2.3 Demanio naturale e artificiale	» 536
2.4 Demanio regionale, provinciale e comunale	» 536
2.5 Regime giuridico	» 536
2.6 Utilizzazione e tutela dei beni pubblici	» 536
3 Il federalismo demaniale	» 537
4 I beni patrimoniali	» 538
4.1 I beni patrimoniali indisponibili	» 538
4.2 I beni patrimoniali disponibili	» 539

La giustizia amministrativa *online*

La salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro *online*

Parte V

L'informatizzazione nella P.A.

Capitolo 1 L'informatizzazione nella Pubblica Amministrazione

1 La P.A. e le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT)	» 543
2 La digitalizzazione dell'azione amministrativa e dell'organizzazione della P.A.	» 544
3 La digitalizzazione amministrativa con il PNRR	» 546
3.1 Le chiavi di riforma	» 551
4 Gli «strumenti» della semplificazione digitale: programmare il futuro	» 552
4.1 Il Piano triennale per l'informatica nella Pubblica amministrazione	» 552
<i>Piano Triennale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione 2024-2026</i>	<i>online</i>
4.2 La strategia «Italia digitale 2026»	» 554
4.3 Le piattaforme digitali	» 555
<i>Linee Guida AGID sull'infrastruttura tecnologica della PDND</i>	<i>online</i>
5 I soggetti nella P.A. digitale	» 557
5.1 Il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Ministro delegato	» 557
5.2 L'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID)	» 558
5.3 Il Formez P.A.	» 559
5.4 Il Difensore civico per il digitale	» 560
5.5 Il Responsabile per la transizione digitale	» 561
6 Il Codice dell'amministrazione digitale in Europa e il Regolamento eIDAS 2.0	» 561
<i>Dichiarazione europea</i>	<i>online</i>
6.1 IT-Wallet nel decreto PNRR quater (D.L. 19/2024)	» 562
6.2 IA - Intelligenza artificiale: l'approccio dell'Europa	» 563
6.3 Cybersecurity	» 563

Capitolo 2 Il Codice dell'amministrazione digitale

1 Il Codice dell'amministrazione digitale (CAD)	» 565
1.1 L'evoluzione del CAD: dal D.Lgs. 82/2005 ad oggi	» 565

1.2	La struttura	Pag.	567
1.3	Ambito di applicazione	»	567
2	La «Carta della cittadinanza digitale»	»	568
2.1	Diritto all'uso delle tecnologie	»	568
2.2	Identità digitale e Domicilio digitale	»	568
2.3	Effettuazione di pagamenti con modalità informatiche	»	568
2.4	Comunicazioni tra imprese e amministrazioni pubbliche	»	569
2.5	Utilizzo del domicilio digitale	»	569
2.6	Indici dei domicili digitali	»	569
2.7	Diritto a servizi on-line semplici e integrati e alfabetizzazione informatica dei cittadini ...	»	570
2.8	Connettività alla rete Internet negli uffici e luoghi pubblici	»	570
2.9	Partecipazione democratica elettronica	»	570
2.10	Gli strumenti pratici della digitalizzazione	»	570
3	Il Codice di condotta tecnologica	»	571

Capitolo 3 Il sistema di gestione informatica dei documenti e il procedimento amministrativo informatico

1	Lo sviluppo del digitale	»	573
2	La tendenza alla dematerializzazione documentale	»	573
3	Il documento informatico	»	574
	<i>Linee guida AGiD sui documenti informatici</i>		online
3.1	Copie e duplicati	»	575
4	Le firme elettroniche	»	576
4.1	La disciplina delle firme nel Regolamento eIDAS 910/2014	»	576
4.2	La disciplina delle firme nel Codice dell'amministrazione digitale	»	577
5	Validità ed efficacia probatoria dei documenti informatici	»	578
6	La trasmissione informatica dei documenti	»	579
6.1	La trasmissione dei documenti mediante posta elettronica semplice	»	579
6.2	Dalla PEC alla REM	»	579
	<i>Linee guida INAD</i>		online
7	La creazione di sistemi informatici per il trattamento dei flussi documentali	»	581
8	Il nucleo minimo obbligatorio del sistema di gestione informatica dei documenti	»	582
9	Il procedimento amministrativo informatico	»	583
10	Il protocollo e l'attività di protocollazione	»	583
10.1	Registrazione e segnatura di protocollo	»	584
11	Il protocollo informatico	»	584
12	Il fascicolo informatico	»	585
13	La conservazione dei documenti e gli archivi	»	585
14	La conservazione digitale e la dematerializzazione dei documenti	»	587

Capitolo 4 La sicurezza informatica nella P.A.

1	La sicurezza informatica	»	589
2	Evoluzione normativa della cybersecurity	»	590
2.1	Direttive NIS	»	590
2.2	Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica	»	591
2.3	Regolamento UE 2023/2841	»	592
3	La Strategia Nazionale di Cybersicurezza 2022-2026	»	592
	<i>La Strategia Nazionale di Cybersicurezza e Piano d'implementazione 2022-2026</i>		online

4	I soggetti coinvolti nella sicurezza cibernetica.....	Pag.	593
4.1	Il Comitato interministeriale per la cybersicurezza (CIC).....	»	593
4.2	L'Agenzia per la cybersicurezza nazionale	»	594
4.3	Il Dipartimento per la Trasformazione Digitale	»	596
4.4	L'AgiD.....	»	596
4.5	Il Nucleo per la Cybersicurezza (NCS).....	»	596
5	Il Piano nazionale per la sicurezza informatica.....	»	597

I servizi di archivio e protocollo nel Comune.....	online
---	---------------

Parte VI

Elementi di ordinamento degli enti locali

Capitolo 1 Il Comune

1	Nozione ed elementi costitutivi	»	601
2	Istituzione e fusione di Comuni.....	»	601
3	Circoscrizioni comunali	»	601
4	Demanio e patrimonio comunale	»	602
5	Funzioni del Comune.....	»	603
5.1	Funzioni proprie e funzioni conferite	»	603
5.2	Le funzioni fondamentali	»	604
6	Organi di governo del Comune	»	604
6.1	Il Consiglio comunale.....	»	605
6.2	La Giunta.....	»	606
6.3	Il Sindaco	»	606
6.4	Il sistema elettorale.....	»	607
7	Figure di vertice nel Comune.....	»	608
7.1	La dirigenza locale.....	»	608
7.2	Il Segretario comunale.....	»	609
7.3	Il Direttore generale.....	»	609

Capitolo 2 La Provincia

1	Nozione ed elementi costitutivi	»	610
2	Le funzioni della Provincia	»	610
3	Organi di governo della Provincia.....	»	611
3.1	Il Presidente della Provincia	»	611
3.2	Il Consiglio provinciale.....	»	612
3.3	L'Assemblea dei Sindaci	»	612
4	Organi burocratici della Provincia	»	612

Capitolo 3 Le Città metropolitane e Roma capitale

1	Città metropolitana: nozione e funzioni	»	613
2	Organi di governo della Città metropolitana.....	»	614
3	Lo status di «Roma capitale»	»	614
3.1	Nozione e funzioni di Roma capitale.....	»	614
3.2	Organi di Roma Capitale	»	615

Capitolo 4 Unioni di Comuni, Comunità montane e altre forme associative

1	Le Unioni di Comuni	»	616
---	---------------------------	---	-----

2 Le Comunità montane e isolate o d'arcipelago.....	Pag. 616
3 Altre forme associative tra enti locali	» 617

Capitolo 5 Partecipazione del cittadino alla vita dell'ente

1 Gli strumenti di democrazia partecipativa	» 618
2 Le libere forme associative e gli organismi di partecipazione.....	» 618
3 Le petizioni, le istanze e le proposte	» 619
4 Forme di consultazione popolare	» 619
5 I referendum locali.....	» 619
6 L'azione popolare.....	» 620
7 Il difensore civico	» 620

Capitolo 6 Autonomia statutaria e regolamentare degli enti locali

1 L'autonomia statutaria	» 621
2 Il contenuto dello Statuto	» 621
3 Il procedimento di formazione degli Statuti	» 622
4 La potestà regolamentare degli enti locali	» 623
5 Tipologie di regolamenti	» 623
6 Profili procedurali	» 623

Capitolo 7 Il sistema dei controlli

1 Il controllo sugli atti degli enti locali.....	» 624
1.1 La pubblicazione e l'esecutività delle deliberazioni.....	» 624
1.2 L'abrogazione dell'art. 130 Cost.	» 624
1.3 Il controllo eventuale su richiesta del Prefetto.....	» 624
1.4 Il controllo sostitutivo.....	» 624
1.5 L'annullamento straordinario.....	» 625
2 Il controllo sugli organi degli enti locali.....	» 625
2.1 Scioglimento del Consiglio comunale e provinciale	» 625
2.2 Sospensione del Consiglio comunale e provinciale	» 626
2.3 Rimozione e sospensione degli amministratori locali	» 626

Le entrate degli enti locali *online*

L'ordinamento contabile degli enti locali *online*

Parte VII Reati contro la P.A.

Capitolo 1 Introduzione al diritto penale

1 Cos'è il diritto penale parte speciale?	» 629
2 Il reato.....	» 630
3 I soggetti del reato	» 631
3.1 Il soggetto attivo.....	» 631
3.2 Il soggetto passivo.....	» 631
4 L'oggetto giuridico del reato	» 631
4.1 Reati di danno e di pericolo	» 632
5 L'elemento oggettivo del reato	» 632
5.1 La condotta.....	» 632

5.2 L'evento.....	Pag.	632
5.3 Il rapporto di causalità.....	»	633
6 L'elemento soggettivo del reato (colpevolezza) e la responsabilità oggettiva.....	»	634
6.1 Il dolo.....	»	635
6.2 La colpa.....	»	636
6.3 La preterintenzione.....	»	636
6.4 La responsabilità oggettiva.....	»	637
7 Il sistema sanzionatorio.....	»	637
7.1 La pena.....	»	637
7.2 Tipologie di pena.....	»	638

Capitolo 2 I delitti dei pubblici ufficiali contro la P.A.

1 Cosa sono i delitti contro la pubblica amministrazione?.....	»	641
2 I delitti commessi dai pubblici ufficiali contro la P.A.	»	641
3 Peculato (art. 314).....	»	642
4 Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316).....	»	644
5 Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316bis).....	»	645
6 Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316ter).....	»	646
7 Concussione (art. 317).....	»	647
8 Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319quater).....	»	648
9 I reati di corruzione.....	»	649
9.1 Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318).....	»	650
9.2 Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319).....	»	650
9.3 Corruzione in atti giudiziari (art. 319ter).....	»	651
9.4 Istigazione alla corruzione (art. 322).....	»	651
10 Abuso d'ufficio (art. 323).....	»	652
11 Utilizzazione di invenzioni o scoperte conosciute per ragioni di ufficio (art. 325).....	»	653
12 Rivelazione e utilizzazione di segreti d'ufficio (art. 326).....	»	654
13 Rifiuto di atti d'ufficio e omissione (art. 328).....	»	655
14 Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica (art. 329).....	»	656
15 Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità (art. 331).....	»	657
16 Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'Autorità amministrativa (art. 334).....	»	657
17 Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro (art. 335).....	»	658

Capitolo 3 I delitti dei privati contro la P.A.

1 Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale (art. 336).....	»	659
2 Resistenza a un pubblico ufficiale (art. 337).....	»	660
3 Occultamento, custodia o alterazione di mezzi di trasporto (art. 337bis).....	»	660
4 Violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario o ai suoi singoli componenti (art. 338 c.p.).....	»	661
5 Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità (art. 340)....	»	662
6 La reintroduzione dell'oltraggio a pubblico ufficiale (art. 341bis).....	»	663
7 Oltraggio a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario (art. 342).....	»	664
8 Oltraggio a un magistrato in udienza (art. 343).....	»	664
9 Traffico di influenze illecite (art. 346bis).....	»	664
10 Usurpazione di funzioni pubbliche (art. 347).....	»	665
11 Esercizio abusivo di una professione (art. 348).....	»	666
12 Violazione di sigilli (art. 349).....	»	667
13 Violazione della pubblica custodia di cose (art. 351).....	»	668
14 Turbata libertà degli incanti (art. 353).....	»	669

15	Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353bis)	Pag.	669
16	Astensione dagli incanti (art. 354)	»	670
17	Inadempimento di contratti di pubbliche forniture (art. 355).....	»	670
18	Frode nelle pubbliche forniture (art. 356)	»	671
19	La codificazione della cd. reazione legittima ad atti arbitrari del pubblico ufficiale (art. 393bis) ...	»	671

Parte VIII Questionari

Questionario 1	Informatica avanzata	»	675
	Risposte.....	»	689
Questionario 2	Office automation	»	690
	Risposte.....	»	697
Questionario 3	Elementi di diritto costituzionale	»	698
	Risposte.....	»	702
Questionario 4	Elementi di diritto amministrativo	»	703
	Risposte.....	»	709
Questionario 5	L'informatizzazione nella P.A.	»	711
	Risposte.....	»	718
Questionario 6	Elementi di ordinamento degli enti locali	»	719
	Risposte.....	»	723
Questionario 7	Reati contro la P.A.	»	724
	Risposte.....	»	728
Inglese			online



1 Che cos'è un Manuale Concorso e come si usa

I Manuali Concorso Simone sono testi che racchiudono tutte le materie richieste per le prove di un concorso e sono costruiti appositamente in funzione del programma del bando e del profilo messo a concorso. Come è evidente, concentrare tante materie in un numero relativamente contenuto di pagine comporta inevitabilmente un'opera di **sintesi**, seppure esauriente e completa di tutti gli argomenti.

Ciò permette anche di avere un'opera che tende ad ottenere un costo particolarmente contenuto, la spesa per l'acquisto dei volumi delle singole materie sarebbe, infatti, necessariamente molto più alta.

Per le loro caratteristiche i Manuali Concorso Simone sono, quindi, utilissimi:

- per **coloro che per la prima volta** si avvicinano a certe discipline in quanto forniscono una panoramica **completa di tutti gli argomenti principali**;
- per chi, conoscendo le materie perché già studiate in passato, vuole avere un testo per il **ripasso rapido**.

2 Basta studiare il Manuale Concorso per affrontare le prove?

Molti lettori ci chiedono se i nostri Manuali Concorso sono sufficienti per raggiungere una buona preparazione in vista delle prove: in genere la risposta a questa domanda è “**Sì**”, ma è ovvio che ogni materia può essere approfondita all'infinito, e una “buona preparazione” dipende anche dalle conoscenze di base che ciascuno ha.

Nel catalogo editoriale della Edizioni Simone per tutte le discipline esiste un ventaglio di libri che corrispondono ad altrettanti livelli di approfondimento:

- dagli *Elementi* agli *Ipercompendi*;
- dai *Compendi* ai *Manuali*;
- sino ai *Manuali Superiori* che offrono il massimo dell'approfondimento.

Così ciascuno potrà, se lo vorrà, scegliere il testo di approfondimento più vicino alle proprie esigenze di studio, di tempo e di spesa.

In genere però, ribadiamo, studiando bene un Manuale Concorso Simone si acquisisce una preparazione di base più che sufficiente per superare tutte le prove di un concorso.

3 Bisogna studiare anche codici e norme?

Per perfezionare lo studio delle materie giuridiche è sempre utile consultare il codice o i testi normativi di riferimento. Anche in questo caso nel catalogo Simone si può trovare il **codice** o la **raccolta normativa** più consona:

- *Codici Minor*;
- *Codici Tradizionali*;
- *Codici Esplicati* (Normali o Minor);
- *Codici Operativi*;
- *Codici Commentati*.

La consultazione dei testi normativi può essere consigliabile soprattutto in vista delle **prove preselettive** dove quasi sempre i quiz fanno riferimento al dato testuale del singolo comma o articolo.

In definitiva un Manuale Concorso Simone è utile perché:

- consente di **inquadrare in via generale le diverse discipline**, cosa indispensabile per i concorsi che non prevedono la pubblicazione di una banca dati di quiz ufficiali;
- permette di **acquisire il lessico specifico** idoneo ai test da affrontare. Infatti, anche la spiegazione di una sigla o di un acronimo può fare la differenza;
- migliora la capacità di **ricordare i concetti** ripresi nelle domande ufficiali, tramite le parole chiave e la disposizione dei paragrafi;
- dà ordine alla rete tra istituti, facilitando e velocizzando l'apprendimento;
- rende discorsive la parti del programma più normative e favorisce la memorizzazione dei contenuti;
- laddove si passi la preselettiva, **agevola lo studio in vista della prova scritta** che in genere si svolge in tempi molto ravvicinati.